



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 101 DEL 27/02/2026	OGGETTO: “Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto” – Determina di Liquidazione – SALDO (Stato Finale).
Registro Generale N. 146 DEL 02/03/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **due**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 16/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- il decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 20.10.2022 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico, per i lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano – Primo Lotto per un importo complessivo di € 342.257,20;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

VISTA la Determinazione n°16 RG n°44 del 07/02/2024 con la quale si avviavano le procedure per il conferimento dei lavori attraverso la piattaforma di e-procurement acquistinretePA mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici espletata mediante avviso pubblico di manifestazione d'interesse e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la Determina n. 298 del 27.08.2024, con la quale si procedeva ad aggiudicare a favore della ditta “**FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO**” con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, con un ribasso percentuale del 1,50 % sull'importo a base di gara determinando così l'importo di € **261.025,00**, oltre € **5.000,00** per oneri di sicurezza e oltre IVA al 10% come per legge per un totale di € **292.627,50** i “**Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto**”;

DATO ATTO che con Determina n. 402/2024 rg 627, si è proceduto ad approvare la “Perizia di variante tecnica per i “Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto”, nonché il relativo quadro economico della “Perizia di variante tecnica per i “Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di

Avella - Primo Lotto”;

DATO ATTO che con Determina n. 003/2025 si è proceduto a liquidare la fattura n. 1 del 08.01.2025, acquisita al prot. n. 253 del 08.01.2025, dell'importo pari ad € 141.626,69 di cui € 25.539,24 per iva, emessa dall'operatore economico ditta **“FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO”** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, quale I SAL per i lavori di che trattasi;

DATO ATTO che con Determina n. 120/2025 si è proceduto a liquidare la fattura n. 2 del 04.04.2025, acquisita al prot. n. 253 del 08.01.2025, acquisita al prot. n. 3589 del 05.04.2025, dell'importo pari ad € 58.753,49 di cui € 10.594,89 per iva, emessa dall'operatore economico ditta **“FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO”** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, quale II SAL per i lavori di che trattasi;

DATO ATTO che con Determina n. 266/2025, rg. 438, si è proceduto a liquidare la fattura n. 4 del 17.07.2025, acquisita al prot. n. 7737 del 17.07.2025, dell'importo pari ad € 80.978,98 di cui € 14.602,77 per iva, emessa dall'operatore economico ditta **“FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO”** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, quale III SAL per i lavori di che trattasi;

DATO ATTO che con prot. n. 14225/2025 è stata acquisita da Codesto Ente, fattura n. 1 avente ad oggetto “Nota Variazione in base all'ex art.26 DPR 633/72, per errata applicazione aliquota iva (22% anziché 10%), in regime di split payment...”;

DATO ATTO che per mero errore di split payment è stata versata, dunque, l'iva pari al 22% anziché al 10%, per cui l'importo residuale di imponibile da accreditare all'operatore **“FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO”** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, risulta pari ad € 27.674,67;

DATO ATTO che con prot. n. 14323 del 30.12.2025 si è proceduto ad acquisire l'atto di sottomissione ed il computo metrico dei lavori per i lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto, sottoscritto dall'Ing. Giovanni Bianco;

DATO ATTO che con determina n. 76/2026, rg. 111, si è proceduto ad approvare la perizia di assestamento, l'atto di sottomissione, l'elenco prezzi ed il computo metrico, ed il quadro di raffronto acquisito con prot. n. 14323/2025 e sottoscritto dall'Ing. Giovanni Bianco e dall'operatore economico ditta **“FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO”** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, per i lavori di che trattasi;

DATO ATTO che con prot. n. 2100/2026 è pervenuto presso codesto ufficio la documentazione circa il *IV SAL – STATO FINALE* per i lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto, sottoscritto dall'Ing. Giovanni Bianco;

ACCERTATO che i lavori sono stati effettivamente eseguiti;

VISTA la fattura n. 3 del 20.02.2026, acquisita al prot. n. 2389 del 26.02.2026, dell'importo pari ad € 68.924,33 di cui € 6.265,85 per iva, emessa dall'operatore economico ditta **“FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO”** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, quale SALDO (saldo finale) per i lavori di che trattasi;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

LIQUIDARE la fattura n. 3 del 20.02.2026, acquisita al prot. n. 2389 del 26.02.2026, dell'importo pari ad € 68.924,33 di cui € 6.265,85 per iva, emessa dall'operatore economico ditta **“FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO”** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, quale SALDO (saldo finale) per i lavori di che trattasi;

DI SUBORDINARE il pagamento della fattura n. 3 del 20.02.2026, acquisita al prot. n. 2389 del 26.02.2026, dell'importo pari ad € 68.924,33 di cui € 6.265,85 per iva, emessa dall'operatore economico ditta **“FRATELLI GAGLIONE S.A.S. DI GAGLIONE SAVERIO”** con sede legale in Mugnano del Cardinale (AV) in Via Roma, 3 - C.F. e P.IVA 02761730643, quale SALDO (saldo finale) per i lavori di che trattasi, all'accredito della IV ed ultima RATA da parte della “Cassa Depositi e Prestiti”;

DARE ATTO:

- che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG: **B15FFA314D**;
- che per i lavori in oggetto il Responsabile del procedimento è l'Arch. Pasquale Maiella;

DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma totale è a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato così come di seguito specificato:

-Esercizio finanziario di esigibilità: anno 2023 (gestione R.R.) **Capitolo: 2607.2 - Impegno: 400 sub 2 - Importo: € 11.264,34**;

-Esercizio finanziario anno 2026 **Capitolo : 2607.2 – Impegno: 400 sub 5- Importo € 29.985,32**;

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

-Esercizio finanziario anno 2026 **Capitolo 9008 –Impegno: 140/2026-** Importo € 27.674,67;

DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 02/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 27/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA DEL CENTRO URBANO I LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI CIG: B15FFA314D CUP: 22E220003400004 Descrizione Capitolo: ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA DEL CENTRO URBANO I LOTTO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.010	8.1	2607.2		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
400	€ 45.959,78	2	€ 11.268,34		€ 0,00

Creditore

Denominazione: FRATELLI GAGLIONE S.A.S. - Progressivo Fornitore: 3595 Codice Fiscale: 02761730643 P.Iva: 02761730643

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA DEL CENTRO URBANO I LOTTO - PERIZIA DI ASSESTAMENTO - LAVORI CIG: CUP: 22E220003400004 Descrizione Capitolo: ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA DEL CENTRO URBANO I LOTTO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.010	8.1	2607.2		2023	0
N. Impegno	Importo	N. Sub-	Importo sub-	N. SottoSub-	Importo Sottosub-

Definitivo	Impegno	impegno	impegno	impegno	impegno
400	€ 45.959,78	5	€ 30.581,20		€ 0,00

Creditore

Denominazione: FRATELLI GAGLIONE S.A.S. - **Progressivo Fornitore:** 3595
Codice Fiscale: 02761730643 **P.Iva:** 02761730643

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto
CIG: B15FFA314D **CUP:** J22E22000340004
Descrizione Capitolo: VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
7.01.01.99.99	99.1	9008		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
140	€ 27.674,67	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: FRATELLI GAGLIONE S.A.S. - **Progressivo Fornitore:** 3595
Codice Fiscale: 02761730643 **P.Iva:** 02761730643

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
294	29.985,32	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

FRATELLI GAGLIONE S.A.S.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
295	11.268,34	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

FRATELLI GAGLIONE S.A.S.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
296	27.674,67	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

FRATELLI GAGLIONE S.A.S.

Avella (AV), 02/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 250, e vi rimarrà fino al 17/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 146 del 02/03/2026;

Oggetto: “Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto” – Determina di Liquidazione – SALDO (Stato Finale).

Avella (AV), 02/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella